

[예상][17.04-2]재심대상판결의 취소에 따른 강제집행 결과의 원상회복청구 방법 및 요건

【문제 17.4】

<사례>

甲은 乙을 상대로 소유권이전등기청구소송을 제기하여 승소 판결을 받았고, 이 판결은 확정되었다. 이후 乙은 판결의 기초가 된 서류가 위조되었음을 이유로 재심의 소를 제기하였다. 재심법원은 심리 결과 乙이 주장하는 재심사유가 인정된다고 판단하여 본안 심리에 착수하였다.

본안 심리 과정에서 乙은 전소(원래의 소송)에서 주장하지 않았던 새로운 방어방법으로 "취득시효 완성"을 주장하였다. 이에 대해 甲은 재심절차는 확정된 판결의 부당함을 시정하는 비상구제수단이므로 전소의 변론종결 전까지 제출했어야 할 공격방어방법을 새로이 제출하는 것은 허용되지 않는다고 맞서고 있다.

한편, 丙은 丁을 상대로 한 판결이 확정된 후 재심을 제기하여 "재심대상판결을 취소하고 원고 丁의 청구를 기각한다"는 내용의 재심판결을 받아냈다. 그런데 재심판결이 확정되기 전, 丁은 재심대상판결(전소 판결)에 기하여 이미 丙의 재산을 강제집행하여 대금을 회수해 간 상태였다. 丙은 재심판결을 근거로 丁에게 기집행된 대금의 반환을 구하고자 한다.

(물음 2) 재심판결에 의해 재심대상판결이 취소된 경우, 이미 취소된 판결에 기하여 집행된 결과에 대하여 丙이 재심절차 내에서 직접 원상회복을 청구할 수 있는 방법(민사소송법 제 461 조)과 그 요건에 대하여 설명하시오.